

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2367/2544

นายบรรจง หงส์วิเศษชัย กับพวก
กรมทางหลวง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 26 วรรคสาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาตรา 26 วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย หรือวางเงินทดแทนนั้น เมื่อศาลวินิจฉัยให้โจทก์ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่ม การรับผิด ชำระดอกเบี้ยจึงต้องนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนหาใช้วันที่ศาลมี คำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทำสัญญาซื้อขายกับจำเลยหรือไม่ และหนังสือของจำเลยที่แจ้งโจทก์ให้ไปรับเงินค่าทดแทนไม่ระบุว่าให้ไปรับเงินวัน ใดแต่ได้ความว่าจำเลยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 จึงถือได้ว่าเป็นวันที่จำเลยวางเงินค่าทดแทนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่เพิ่มนับแต่วัน นั้น

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามร่วมกันประกอบกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยมีร้านค้าชื่อ อ.วิเศษชัยค้าวัสดุ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์เลขที่ 39/12 ปลุกสร้างลงบนที่ดินโฉนดเลขที่ 9112 และ 9113 แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม (บางกะปิ) กรุงเทพมหานครเนื้อที่ 186 ตารางวา และ 199 ตารางวา ตามลำดับ ถูกเวนคืนทั้งหมดเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางพลี)บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (วังน้อย) จำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนอาคารพาณิชย์เป็นเงิน 1,705,754 บาท (น่าจะเป็น 1,785,754) กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9112 ในราคาตารางวาละ 15,000 บาท เป็นเงิน 2,790,000 บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9113 ในราคาตารางวาละ 40,000 บาท เป็นเงิน 7,960,000 บาท โจทก์ทั้งสามได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้วพร้อมยื่นอุทธรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวินิจฉัยให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9112 เพิ่มเป็นตารางวาละ 30,000 บาท เป็นเงิน 2,790,000 บาท และโฉนดเลขที่ 9113 เป็นตารางวาละ 52,500 บาท เป็นเงิน 2,487,500 บาท ส่วนสิ่งปลูกสร้างยังมีได้รับการพิจารณา โจทก์ทั้งสามเห็นว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นธรรม เพราะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ทั้งสามมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลบังคับใช้ไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 77,000,000 บาท จำเลยต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีก 60,972,500 บาท ส่วนอาคารพาณิชย์ โจทก์ทั้งสามขอเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกเพียง 1,000,000 บาท และขอคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินร้อยละ 10.75 ต่อปี ของเงินค่าทดแทนเพิ่มทั้งหมด 61,972,500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 7,772,384.37 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 69,744,884.37 บาท แก่โจทก์ทั้งสามพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินจากเงินค่าทดแทนที่จะต้องชำระนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ทั้งสามถูกต้องแล้ว นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9113 เป็นตารางวาละ 52,500 บาท และเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9112 เป็นตารางวาละ 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในปี 2536 นับว่าเป็นคุณแก่โจทก์ทั้งสาม ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว โจทก์ทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มและจำเลยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.75 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 12,847,500 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 คำขออื่นและฟ้องโจทก์ที่ 3 ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9112 และ 9113 แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 186 ตารางวา และ 199 ตารางวา ตามลำดับ พร้อมสิ่งปลูกสร้างคืออาคารพาณิชย์เลขที่ 39/12 ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ใน

เขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางพลี) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(วังน้อย) พ.ศ. 2536 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์เป็นเงิน 1,785,754 บาท กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9112 ในราคาตารางวาละ 15,000 บาท ที่ดินโฉนดเลขที่ 9113 ราคาตารางวาละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนพืชผลทั้งสิ้น 12,541,354 บาท ซึ่งโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้รับครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไม่พอใจจึงอุทธรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาอุทธรณ์แล้วกำหนดให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 9112 เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ 30,000 บาท ที่ดินโฉนดเลขที่ 9113 เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ 52,500 บาท โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มครบถ้วนแล้วปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นตารางวาละ 75,000 บาท เท่ากัน เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า...ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตารางวาละ 75,000 บาท เท่ากันทั้งสองแปลงนั้นเป็นราคาที่สูงเกินไปเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ผู้ถูกเวนคืนและสังคมควรเป็นตารางวาละ 65,000 บาท เท่ากันทั้งสองแปลง ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการสุดท้ายมีว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มนับแต่วันใด เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม บัญญัติว่า "ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของ

ธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น" ดังนั้น เมื่อศาลวินิจฉัยให้โจทก์ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่ม โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทน หาใช้วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดดังที่จำเลยฎีกาไม่ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อขายกับจำเลยหรือไม่ และหนังสือของจำเลยที่แจ้งโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้ไปรับเงินค่าทดแทนไม่ระบุว่าให้ไปรับเงินวันใด แต่ได้ความว่าจำเลยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 วันดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นวันที่จำเลยวางเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม โจทก์ที่ 1 และที่ 2 มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มนับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2539 ตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 8,997,500 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-วิชัย ชื่นชมพูนุท-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หากมีการอุทธรณ์แล้วรัฐมนตรีวินิจฉัยเพิ่มค่าทดแทนให้
ก็ดี หรือมีการฟ้องร้องแล้วศาลวินิจฉัยเพิ่มค่าทดแทนให้ก็ดี ตามมาตรา 26 วรรค
ท้ายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติให้ผู้มี
สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท
ฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย
หรือวางเงินค่าทดแทนนั้น มีปัญหาในทางปฏิบัติว่า วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่า
ทดแทนนั้นคือวันใดตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ดังนี้ 1. กรณีทำสัญญา
ซื้อขายกัน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนคือวันที่นับจากวันทำ
สัญญาซื้อขายกันไป 120 วัน วันที่ครบ 120 วัน คือ วันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่า
ทดแทน กล่าวคือ ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536
นับแต่วันดังกล่าวไป 120 วันซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องจ่ายเงินให้
แก่ผู้ถูกเวนคืน คือวันที่ 3 เมษายน 2537(ที่ถูก 4 มีนาคม 2537)ดังนั้น ผู้ถูกเวนคืน
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2537(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
462/2541) 2. กรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายต่อกัน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากรณีนี้มิได้ทำ
สัญญาซื้อขายกันตามมาตรา 10 จึงไม่มีวันที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนตามมาตรา
11 จึงต้องดูว่า เจ้าหน้าที่เวนคืนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกเวนคืนไปรับเงินค่าทดแทนเมื่อ
ใดหากผู้ถูกเวนคืนไม่ไปรับเงินภายในกำหนด เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องนำเงินค่า
ทดแทนไปวางต่อศาลหรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา
28 วรรคสอง ซึ่งเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนต้องนำเงินค่าทดแทนไปวางในวันถัดจาก
วันครบกำหนดตามหนังสือแจ้งให้ไปรับเงิน เช่น เจ้าหน้าที่เวนคืนมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ถูกเวนคืนไปรับเงินค่าทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหนังสือ(หนังสือลงวันที่ 4
ธันวาคม 2532) หากไม่ไปรับเงินภายในกำหนดเจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องนำเงินค่า

ทดแทนไปวางศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของ
ผู้ถูกเวนคืนในวันถัดจากวันครบกำหนด 15 วัน คือวันที่ 20 ธันวาคม 2532 ดังนั้น
วันที่ 20 ธันวาคม 2532 จึงเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกเวนคืนมี
สิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7265/2540) 3. กรณีที่ผู้ถูกเวนคืนกับเจ้าหน้าที่เวนคืนได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอม
กัน ถือเป็นการตกลงตามมาตรา 10 ดังนั้น นับแต่วันดังกล่าวไปอีก 120 วัน ซึ่งเป็น
วันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องจ่ายเงินตามบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แก่โจทก์
ถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน เช่น ผู้ถูกเวนคืนและเจ้าหน้าที่เวนคืนได้ทำ
บันทึกข้อตกลงยินยอมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2536 นับแต่วันดังกล่าวไป 120 วัน
เป็นวันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องจ่ายเงินตามบันทึกดังกล่าวคือวันที่ 1
ตุลาคม 2536 ถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินผู้ถูกเวนคืนจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจาก
เงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันดังกล่าว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7420/2540) 4.
กรณีไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันและผู้ถูกเวนคืนไม่ได้รับเงินค่าทดแทนเจ้าหน้าที่
เวนคืนได้นำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินในชื่อของผู้ถูกเวนคืน โดยไม่ปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่เวนคืนมีหนังสือแจ้งผู้ถูกเวนคืนให้มารับเงินเมื่อใด วันที่ต้องวางเงินค่า
ทดแทนต้องถือวันที่ลงในหนังสือที่เจ้าหน้าที่เวนคืนแจ้งการวางเงินค่าทดแทนไปยังผู้
ถูกเวนคืน เช่น เจ้าหน้าที่เวนคืนมีหนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2536 แจ้งการวางเงิน
ค่าทดแทนไปให้ผู้ถูกเวนคืนทราบโดยไม่ได้ความว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ถูกเวนคืนมารับเงินเมื่อใด ต้องถือว่าวันที่ 28 กันยายน 2536 เป็นวันที่ผู้ถูกเวนคืน
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7644/2540) 4. กรณีไม่มีการ
ทำสัญญาซื้อขาย และไม่มีหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนคงมีแต่หนังสือแจ้งให้
ไปติดต่อทำสัญญารับเงินค่าทดแทนจากฝ่ายจำเลยภายใน 60 วัน จึงไม่มีวันที่ต้อง
จ่ายเงินค่าทดแทนตามมาตรา 11 วัน วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสุดท้าย
และมาตรา 28 วรรคสอง คือวันที่สิ้นสุด 60 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือของ

ฝ่ายจำเลยให้ไปติดต่อทำสัญญารับเงินค่าทดแทน และเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด ก็ต้องถือว่าวันเดือนปีที่ออกหนังสือดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นนับกำหนดเวลาให้โจทก์ไปติดต่อทำสัญญารับเงินค่าทดแทนจากฝ่ายจำเลยภายใน 60 วัน จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปติดต่อทำสัญญารับเงินค่าทดแทน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2536 สิ้นสุด 60 วัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2536 วันวางเงินค่าทดแทนจึงเป็นวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ดังนั้น วันเริ่มคิดดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนเพิ่มจึงเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าฝ่ายจำเลยจะชำระค่าทดแทนเสร็จ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3041/2541) ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้นี้ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทำสัญญาซื้อขายกับจำเลย และหนังสือของจำเลยที่แจ้งให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนไม่ระบุว่าให้ไปรับเงินวันใด แต่ได้ความว่าจำเลยโอนเงินค่าทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 จึงถือได้ว่าเป็นวันที่จำเลยวางเงินค่าทดแทนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มนับแต่วันดังกล่าว จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดความสับสนว่าวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และวันที่วางเงินค่าทดแทนมีได้หลายวัน และไม่แน่นอนว่าเป็นวันใด ผู้หมายเหตุเห็นว่าวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และวันที่วางเงินค่าทดแทนจะต้องมีหลักเกณฑ์เหมือนกัน กล่าวคือวันที่ต้องมีการจ่ายเงินในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนได้ทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าหน้าที่เวนคืน และได้รับเงินค่าทดแทนไปจากเจ้าหน้าที่เวนคืนแล้วโดยได้รับเงินไปวันใด วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องมีการจ่าย กรณีที่ทำสัญญาซื้อขายกันแต่ผู้ถูกเวนคืนไม่ไปรับเงินตามหนังสือแจ้งหรือกรณีที่ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกัน เจ้าหน้าที่เวนคืนได้นำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ต้องถือว่าวันที่วางศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินเป็นวันวางเงินค่าทดแทน เหตุที่ถือว่าวันที่รับเงินตามสัญญาซื้อขายหรือการวางเงินค่าทดแทนเป็น

วันคิดดอกเบี้ยนั้น สืบเนื่องมาจากมาตรา 11 วรรคสอง บัญญัติว่า ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นับแต่วันที่มีการชำระเงินเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เวนคืนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์และครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถูกเวนคืนได้ นอกจากนี้ตามมาตรา 13 วรรคสอง บัญญัติให้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนแล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าครอบครองใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้และมาตรา 16 บัญญัติให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนแล้วและเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หากเจ้าหน้าที่เวนคืนจ่ายค่าทดแทนถูกต้องมาแต่แรก ผู้ถูกเวนคืนย่อมได้รับประโยชน์จากเงินค่าทดแทนตั้งแต่วันที่มีการจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน ดังนั้น เมื่อมีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ถูกเวนคืนรับไปหรือว่ามี การวางเงินค่าทดแทนเมื่อใด ผู้ถูกเวนคืนย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น ศาลก็ต้องพิพากษาให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนส่วนจะเป็นวันใดให้ปล่อยไปเป็นเรื่องชั้นบังคับคดี เช่นเดียวกับดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินมิใช่อัตราตายตัว จึงมีข้อกำหนดไว้ในคำพิพากษา เว้นแต่ข้อเท็จจริงยุติแล้วและเป็นประเด็นโต้แย้งกันโดยตรง ศิริชัย วัฒนโยธิน